МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023. 11. 27 № 01/1437
танай 2023.11.03 -ны № УИХ-03/3739 -т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН
Ц.МӨНХ-ОРГИЛ ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 3 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН

15003016

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 11 дүгээр сарын 27-ны
өдрийн 01/1437 дугаар албан бичгийн хавсралт

1.Төслийн 75^{1}.1-д тусгайлсан журмаар шийдвэрлэх хэрэг маргааны төрлийг нэрлэн заасан байна. Үүнд заасан 75^{1}.1.1 дэх хэсгээс “барьцааны зүйлээс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах” хэсгийг хасаж, 75^{1}.1.2-той нэгтгэх.

Үндэслэл: “Үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөнөөс хангуулах” шаардлагыг шийдвэрлэхэд тухайн хөрөнгийн өмчлөгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох шаардлагатай. Гэтэл зээлийн гэрээний үүрэгт мөнгө гаргуулах шаардлагыг зээлдэгчид холбогдуулан гаргана. Төслийн 75^{1}.2, 75^{1}.3-т зааснаас үзвэл тусгай журмаар хэргийг шийдвэрлэхэд нэг маргаанаас үүдэлтэй шаардлагыг хэд хэдэн нэхэмжлэлээр хэсэгчлэн гаргах, хариуцагч нэмж татах, гуравдагч этгээд оролцуулах зэрэг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан хэргийн оролцогчийн эрхийг хязгаарлахаар тусгасан байх тул энэ нөхцөлд өмчлөгчийн эрх ашиг хөндөгдөх, өмчлөгчийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцуулахгүйгээр хүний хөрөнгөөр барьцаа хангуулж маргааныг шийдвэрлэх сөрөг үр дагавар үүсэж болзошгүй. Улмаар өмчлөгч тухайн хэрэгт оролцоогүй тохиолдолд дахин ердийн журмаар нэхэмжлэгч эрхээ хамгаалуулахаар нэхэмжлэл гаргах зэргээр эсрэгээрээ дахин шүүхэд хандах асуудал гарч болзошгүй. Иймд хэрэв зээлийн гэрээний дагуу мөнгөн хөрөнгийг шаардах тохиолдолд тусгай журмыг хэрэглэх, харин зээлийн гэрээний дагуу мөнгө гаргуулах, барьцаа хөрөнгөнөөс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах хоёр шаардлага нэг нэхэмжлэлээр гаргах тохиолдолд тусгай журам бус ердийн журмыг хэрэглэх нь илүү тохиромжтой. Энэ нь өмчлөгчийн эрх ашиг хөндөгдөхөөс сэргийлэх ач холбогдолтой.

2.Тусгай журмаар хэлэлцэх маргааны төрөлд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 133, 135 дугаар зүйлд нэрлэн заасан онцгой ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэх зарим төрлийн маргааныг нэмж оруулах. Харин төслөөс 75^{1}.1.5, 75^{1}.1.6 хасах. Учир нь хөдөлмөрийн маргааныг гомдлоор авч хэлэлцдэг, гэрээний бус гэм хор нь зөрчлөөс үүсэх үүрэг тул тусгай журмаар авч хэлэлцэх боломжгүй. Энэ төсөл нь гаргуулах мөнгөн хөрөнгийн үнийн дүнг тооцсоноос харилцаа тус бүрийн онцлогийг тооцоогүй байна.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.1.9-д заасан “нэхэмжлэгчээс гаргасан хүсэлтийн дагуу хариуцагчийг эрэн сурвалжлах;”, 135 дугаар зүйлийн 135.2.1-д заасан “садан, төрлийн холбоо;”, 135.2.4-т заасан “эрх олгосон ямар нэгэн баримт бичиг /иргэний үнэмлэх, гэр бүлийн байдлыг бүртгэх байгууллагаас олгосон гэрчилгээнээс бусад/-т дурдсан овог, эцгийн нэр, нэр, төрсөн он, сар, өдөр нь иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээнд бичигдсэнтэй тохирохгүй байвал түүний жинхэнэ эзэмшигч нь мөн эсэх;”, 135.2.6-д заасан “хүний ажиллаж байсан байдал” тогтоох хэсгийг тусгайлсан журмаар хянан шийдвэрлэх маргааны төрөлд оруулах.

Үндэслэл: Төслийн үзэл баримтлал өөрөө иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түргэн шуурхай хэрэгжүүлэх, зардал багасгах, эргээд шүүхээр үйлчлүүлж буй иргэний цаг хугацаа, хөрөнгийг хэмнэх зорилт тавьж тусгай журмыг хэрэглэхээр заасан. Гэтэл төсөлд зөвхөн нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс хамааруулж хэргийг тусгай журмаар шийдвэрлэхээр тусгасан нь хэт өрөөсгөл байна.

https://judcouncil.mn сайтад тавигдсан Монгол Улсын шүүхийн шүүх таслах ажиллагааны нэгдсэн тайлангийн 245 дугаар талд иргэний хэргийн анхан шатны шүүхүүд 2020 онд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар 19.237 хэрэг шийдвэрлэсэн, 2021 онд 13.433 хэрэг шийдвэрлэсэн гэж тусгагдсан байгаагаас үзвэл маргааны үнийн дүнгээс илүүтэйгээр онцгой ажиллагааны журмаар шийдвэрлэгдэж буй зарим төрлийн хэргийг тусгай журмаар хурдан шуурхай шийдвэрлэх нь илүү үр ашигтай. Мөн энэ төрлийн маргаан хариуцагчгүйгээр онцгой ажиллагааны журмаар явагдах тул төслийн хэрэгжилтийг илүү хангана.

3.Төслийн 75^3 дугаар зүйлд заасан "тусгайлсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүхийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлэх" талаар заасныг бүхэлд нь эргэж харах шаардлагатай.

Тусгай журмаар шийдвэрлэх маргаанд бага үнийн дүнтэй, мөн тогтмол гарах хэрэглээний зардал зэрэг жижиг маргааныг шийдвэрлэхээр заагдсан. Гэтэл энэ журмыг ямар учраас бага үнийн дүнтэй хэрэгт хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үзэж төсөлд тусгасан нь тодорхойгүй. Харин эсрэгээрээ дээрх зохицуулалт бизнес эрхлэгчдийн хоорондох маргааныг шийдвэрлэхэд энэ журмыг хэрэглэх нь зүйтэй.

Монгол Улсын нөхцөлд 10 сая төгрөгөөс доош үнийн дүнтэй гэрээ хэлцэл хийхдээ иргэд амаар эсхүл бичгээр аль төрлөөр ихэвчлэн хийдэг болохыг нарийвчлан судлах шаардлагатай. Мөн ус дулаан, цахилгаан, сууц өмчлөгчдийн холбооны гишүүний төлбөр /СӨХ-ийн төлбөр/ зэрэг иргэд хангагч, түгээгч байгууллагатайгаа гэрээ хэлцэл байгуулдаг гэхээсээ илүүтэйгээр хууль, холбогдох дүрэм журамд зааснаар төлөх үүрэг хүлээдгээс маргаанд хариуцагчаар татагдаж оролцдог. Дийлэнх тохиолдолд энэ төрлийн маргаанууд бичгээр гэрээ хэлцэл байгуулаагүй байх магадлал өндөртэй.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын https://burtgel.gov.mn/ албан сайтад тавигдсан мэдээллээр "иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл нь иргэний улсын бүртгэлийн нэг төрөл бөгөөд жилд дунджаар 220,000-240,000 бүртгэл хийгддэг" талаар тусгасан байна.

Иймд иргэний улсын бүртгэл тогтворгүй, шилжилт хөдөлгөөн ихтэй өнөөгийн нөхцөлд иргэний улсын бүртгэл дэх хаягаар шүүх мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж, тэрийгээ нэхэмжлэл гардуулсан, хуралдааны тов хүргүүлсэнд тооцож хэргийг нэг удаагийн шүүх хуралдаанаар шууд шийдвэрлэхээр төслийн 75^3.2, 75^3.4, 75^4.1, 75^7.1, 75^7.3-т тус тус заасан байна. Мөн бичгийн гэрээгүй нөхцөлд "ажлын болон хувийн цахим шуудан"-гаар мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлэх боломж байхгүй.

Төслийн 75.^{3}.1-д заасан "... хариуцагч тус хаягт оршин суудаггүй бол оршин суух албан ёсны хаягийг улсын бүртгэлийн байгууллагаас тодруулах ажиллагааг шүүх санаачилгаараа хийнэ" гэсэн хэсэг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн үндсэн зарчим болох "талуудын зарчим"-д нийцэхгүй. Процесс ажиллагааны явцад шүүх санаачилгаараа нэг талын (нэхэмжлэл гаргагч тал) ашиг сонирхлын үүднээс хаяг тодруулах, улсын бүртгэлээс лавлагаа авах зэрэг нь шүүх зохигч талуудад тэгш хандах зарчмыг зөрчинө.

Төслийн 75^3 дугаар зүйл, 75^4 дүгээр зүйлд заасан зохицуулалт өнөөгийн нөхцөлд жижиг хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд тохиромжгүй, эсрэгээрээ иргэний шударгаар шүүлгэх эрхэд халдсан, хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх зарчмыг зөрчсөн эрсдэлүүдийг бий болгож шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг улам алдагдуулж болзошгүйг анхаарах. (хасах)

4.Төслийн 75^8.2 заалтыг хасах.

Шүүхийн шийдвэрээр нэмэлт хугацаа тогтоосон, эсхүл хуваарь гарган хэсэгчлэн төлөхөөр заасан бол хариуцагч төлбөр төлөх үүргээ зөрчсөн хугацаанд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй хэмжээний торгуулийг нэг удаа тооцохоор шүүхийн шийдвэрт зааж болно.

Үндэслэл: Иргэний хуулиар зохицуулагдах “торгууль” буюу нэмэлт үүргийг процессын хуулиар нэмж зохицуулах үндэсгүй. Түүнчлэн Монгол Улсын одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа Иргэний хуульд шүүхийн шийдвэрээс хойших хугацаанд “хүү” тооцох (хохирол) зохицуулалт одоогоор байхгүй тул зөрчилдөхөөс гадна хэрэв ийм зохицуулалт бий болгох шаардлагатай гэж үзвэл материаллаг хууль болох Иргэний хуульд оруулах шаардлагатай. Харин материаллаг хуульд байхгүй зохицуулалтыг процесс хуулиар дэлгэрүүлэх замаар нэмж оруулах үндэсгүй.